

第1回の公判期日前の証人尋問に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 検察官は、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、取調べに対して出頭又は供述を拒んだ場合には、その者が当該犯罪の被害者であったとしても、第1回の公判期日前に限り、裁判官に証人の尋問を請求することができる。

イ. 弁護人は、被告人のアリバイを供述する証人に海外赴任の予定があるなど、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときでも、第1回の公判期日前に、裁判官に証人の尋問を請求することはできない。

ウ. 検察官は、司法警察員の取調べに対して任意の供述をした犯罪の目撃者が、その供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合において、圧迫を受けて公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがある場合に限り、第1回の公判期日前に、裁判官に証人の尋問を請求することができる。

エ. 裁判官は、検察官の請求による第1回の公判期日前の証人尋問を行う際、被告人、被疑者又は弁護人をその尋問に立ち会わせなければならない。

オ. 裁判官は、第1回の公判期日前の証人尋問請求において、召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ エ 4. イ オ 5. ウ エ

No109	第1回公判期日前の証人尋問	正答率
共通H23-37	正解	52%

ア 正しい

226 条。この問題は、226 条に基づく証人尋問請求の対象となる者に、当該犯罪の被害者は含まれるかという問題である。226 条に基づく証人尋問請求が、流動する捜査状況を背景として行われることから、それまでの捜査結果により犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者であれば、同条の要件を満たすと解されている。そうすると、当該犯罪の被害者であっても、それまで捜査結果により犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる場合には、226 条に基づく第1回公判期日前の証人尋問請求の対象となると考えられる。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

179 条1項。弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に証人の尋問を請求することができる。そして、179 条1項にいう「あらかじめ証拠を保全しておかなければ証拠を使用することが困難な事情」には、当該証拠の証拠調べが困難になる場合を含み、証人については、海外渡航のおそれがある場合が挙げられる。そうすると、被告人のアリバイを供述する証人に海外赴任の予定があるなどの場合には、あらかじめその証人を尋問しておかなければ、後にその証人を尋問することが困難になるので、179 条1項の「あらかじめ証拠を保全しておかなければ証拠を使用することが困難な事情」がある。それゆえ、この場合、弁護人は、第1回の公判期日前に、その証人の尋問を請求することができる。したがって、本記述は、弁護人は第1回の公判期日前に裁判官に証人の尋問を請求することができるはずで、できないとしている点で、誤っている。

ウ 誤っている

227 条1項。227 条1項は、平成16年法62号による改正前は、「公判期日においては圧迫を受け前にした供述と異なる供述をする虞があり」と規定されていたが、同改正により、「圧迫を受け」という要件が削除された。この削除の趣旨は、227 条に基づく証人尋問の活用を促進し、捜査段階における供述調書の作成状況をめぐる証拠調べや、捜査段階における供述と公判供述とが相反する場合の供述の信用性の比較・判断を要する場面を少なくすることができるようにすることで、刑事裁判の充実・迅速化を図る点にある。それゆえ、227 条に基づく証人尋問請求が認められるのは、223 条の取調べに対して任意の供述をした者が公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれのある原因が、圧迫を受けたためである場合に限られるものではない。したがって、本記述は、司法警察員の取調べに対して任意の供述をした犯罪の目撃者が、圧迫を受けて公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれのある場合以外にも、検察官は第1回公判期日前の証人尋問を請求することができるはずで、圧迫を受けた場合に限っている点で、誤っている。

エ 誤っている

228 条1、2項。228 条2項によると、裁判官は、捜査に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を同条1項の証人尋問に立ち会わせることができる。このように、226 条又は227 条の請求に基づく証人尋問の際に、被告人、被疑者又は弁護人が立ち会えることができるかどうかは、裁判官の判断に委ねられており、通常の証人尋問においてはこれらの者に立会権が認められている（157 条1項）ことは異なる。そのため、検察官の請求による第1回公判期日前の証人尋問を行う際、裁判官は、被告人、被疑者又は弁護人をその尋問に立ち会わせる義務はない。したがって、本記述は、裁判官は、被告人、被疑者又は弁護人を立ち会わせなくてもよいはずで、立

ち合わせなければならないとしている点で、誤っている。

なお、検察官の立会いについては、228条2項は特段の言及をしていないことから、同条1項の準用する157条1項により、検察官は第1回公判期日前の証人尋問に立ち会う権利を有する。

オ 正しい

228条1項、152条。228条1項により、裁判所又は裁判長のする証人尋問に関する刑事訴訟法及び刑事訴訟規則の規定が準用される。この準用される規定には、召喚に応じない証人に対しては勾引することができるとする152条が含まれる（平成28年改正前152条は、明文で再度の召喚を規定していたが、改正により明文規定はなくなった。しかし、解釈により、召喚をくり返すことも可能であり、召喚をするか、勾引するかは裁判所の裁量によると解されている。）。よって、裁判官は、第1回の公判期日前の証人尋問請求において、召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。したがって、本記述は正しい。なお、平成28年改正による、152条は以下のとおり。「裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる」。

以上により、正しい記述はアとオであり、したがって、正解は肢2となる。

